

1500326-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001744/2022 - 24º D.P. PONTE

RASA, 22250292 - 24º D.P. PONTE RASA, 38/22/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2001744 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500326-12.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500326-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001744/2022 - 24º D.P. PONTE

RASA, 22250292 - 24º D.P. PONTE RASA, 38/22/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2001744 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS VIEIRA DE BARROS FONSECA

Vistos.

Luis Vieira de Barros Fonseca foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 cc artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta de 18h20, na Rua Manuel Mendes Ribeiro, altura do número 47, Cangaíba, nesta cidade, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 42,1g de cocaína e 132,5g de "Cannabis Sativa L.", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e, em 04 de janeiro de 2022, foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 55/58).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 94/96).

Conforme informações prestadas pelo Ministério Público, o Réu foi preso novamente nos autos 1502349-28.2022.8.26.0228, encontrando-se preso no CDP de Suzano (fls.

115/124), razão pela qual requereu-se a expedição de carta precatória para citação junto ao referido Centro de detenção (fls. 114).

Acolhido o pleito em fls. 126, o réu foi citado em fls. 133 e apresentou resposta à acusação (fls. 142).

Ante a informação da soltura do réu em fls. 168/169, o Juízo determinou a intimação deste nos endereços constantes nos autos, sem prejuízo da expedição de edital (fls. 172). Por conseguinte, o réu foi intimado da audiência designada em fls. 182.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 9/10; 17/18), pelo Laudo de Constatação (fl. 22), pelo Laudo do Exame Químico-Toxicológico (fls. 80/84) e Laudo Toxicológico definitivo (175/178) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

Marcelo Barbassa, policial militar, contou versão semelhante ao do colega de farda. Isak Tobias Alves da Silva, policial militar, relatou que no dia em questão estavam em patrulhamento e quando avistaram o indivíduo ele apresentou nervosismo, soltou uma sacola de cor preta e tentou empreender fuga. Ao ser preso foi encontrado com o réu certa quantidade de drogas, dinheiro, e na sacola mais drogas. Que o réu confessou a prática da traficância.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu confessou os fatos.

Pois bem.

O réu confessou a prática dos delitos, tendo, contudo, em seu desfavor, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 9/10; 17/18), o Laudo de Constatação (fl. 22), o Laudo do Exame Químico-Toxicológico (fls. 80/84) e Laudo Toxicológico definitivo (175/178), bem como os depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, que, no dia referido, o acusado seguiu até o local dos fatos em poder de, pelo menos, 115 supositórios e 21 papérolas de cocaína, 18 supositórios de cocaína na forma de "crack", 88 supositórios e 38 papérolas, ambos contendo maconha, com a finalidade de entregar as drogas ao consumo de terceiros. Por volta de 18h20, policiais militares que efetuavam patrulhamento de rotina passaram pelo local e notaram que o réu demonstrou nervosismo diante da presença policial, o que ensejou a abordagem. Em revista, os policiais localizaram as drogas e a quantia de R\$ 877,65. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. Na segunda fase presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas mantenho a pena provisória no mínimo legal, em respeito ao enunciado sumulado número 231 do STJ.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não

se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 1/3. Isto porque, apesar do réu responder a outro processo criminal, até o trânsito em julgado da ação, não se pode apontar com convicção que o réu dedica-se à organização criminosa. Além disso, em juízo o réu afirmou ter profissão lícita- labora como pizzaiolo.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de substância entorpecente, dentre elas a que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis. Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Luis Vieira de Barros Fonseca como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três anos, quatro meses de reclusão, em regime inicial semi aberto, e ao pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa.

O réu respondeu ao processo enquanto solto, sem causar embaraços.

Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Decreto o perdimento dos valores apreendidos. Oficie-se.

Autorizo a destruição do telefone celular e da pochete apreendidos. Oficie-se. Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA